# PARTIE

# III

# Affaires Pénales

**Yves Jn. Pierre Vs Bernard Constant**

**1er février 1990**

**Sommaire**

**Homicide volontaire – Peine afflictive et infamante – Demande de liberté provisoire.**

**L'article 95 du C.I.C. dispose en termes généraux que la liberté provisoire ne sera jamais accordée lorsque le titre de l'inculpation doit entrainer une peine afflictive et infamante, tel l'homicide volontaire.**

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi exercé par Yves Jn. Pierre identifié au numéro 310-36-898, actuellement détenu au Pénitencier National de Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Edner Simon du barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince. En Cassation contre deux jugements du tribunal criminel de cette juridiction rendus le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf entre le pourvoyant et le Commissaire du gouvernement près le ressort du tribunal de première instance de Port-au-Prince agissant au nom de la vindicte publique.-

Ouï, à l'audience ordinaire et publique du mardi douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, le juge Alphomse Piard en la lecture de son rapport ainsi que Monsieur le Substitut Luc Fougère en celle du réquisitoire du Commissaire Gouvernement Jean D. Kalim, le demandeur n'ayant pas été représenté à la barre.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'expédition des deux jugements attaqués, d'autres pièces à l'appui, le rapport du juge Piard, le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, les textes de loi invoqués.

Et, après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi.

Selon une ordonnance de la Chambre d'Instruction du tribunal civil de Port-au-Prince en date du dix juin 1989 le nommé Yves Jn. Pierre âgé de 36 ans, né à Pétion-Ville, commerçant a été traduit devant le tribunal criminel de cette juridiction siégeant avec assistance du jury pour y être jugé sous l'inculpation d'homicide volontaire perpétré le cinq mars 1989 à Port-au-Prince sur la personne de Bernard Constant ;-

A la tenue des assises criminelles fixé au huit avril 1989, un grand nombre de jurés s'abstinrent de remplir leur devoir civique ; seize sur les cent dont fait état la liste signifiée à l'accusé ont répondu à l'appel. Devant cette carence de juges populaires, le conseil de l'accusé proposa de renvoyer l'affaire en queue de session. Le Ministère public intervenant, invoqua les dispositions de l'article 231 du Code d'Instruction Criminelle qui pénalise la défaillance des jurés ;

Aux termes de l'article 228 du même Code, le Doyen du tribunal criminel renvoya l'examen de la cause à la prochaine session.

A cette phase des débats, le conseil de l'accusé sollicita sa liberté provisoire, en vertu du prescrit de l'article 242 du Code d'Instruction Criminelle. Cette demande est combattue par le Ministère public qui requit le Doyen de faire application de l'article 95 du même Code.

**Attendu que par un second jugement, cette demande de liberté provisoire est rejetée ; l'article 95 dispose en termes généraux que la liberté provisoire ne sera jamais accordée lorsque le titre de l'inculpation doit entraîner une peine afflictive et infamante , tel l'homicide volontaire reproche à l'accusé Jean Pierre Yves ;**

C'est contre ces deux jugements, le renvoi à la prochaine session et le rejet de la demande de liberté provisoire que l'accusé Jean Pierre Yves s'est pourvu en cassation par déclaration reçue par le greffier compétent à cette même date du huit août 1989 ;

attendu qu'il est vérifié d'abord qu'en renvoyant l'examen de l'affaire Ministère public contre Jean Pierre Yves à la prochaine session des assises criminelles et en refusant ensuite audit accusé le bénéfice de la liberté provisoire, le Doyen du tribunal criminel de Port-au-Prince est resté dans le cadre de la loi. Que son oeuvre ne mérite pas les reproches qui lui adresse le pourvoyant.-

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi exercé contre les deux jugements du tribunal criminel de Port-au-Prince rendu entre le pourvoyant et le Commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince en date du huit août mil neuf cent quatre vingt neuf - Condamne Jean Pierre Yves aux frais envers l'Etat.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

**Innervé Jean Philippe**
**Vs**
**Jean Claude Dorémi, Mérandieu Petit, Madame Joseph Petit Dor, Emmanuel Fédé et Consorts**

**7 mars 1990**

**Sommaire**

**Délits connexes – Cour d'Assises incompétente.**

**Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 mars 1928, « dans les cas de connexité prévus en l'article 113 C.I.C. aussi bien que dans les cas où les infractions auraient été commises par le même individu, si l'une d'entre elles est qualifiée crime, le juge d'instruction, statuant sur le tout par une seule décision renverra la cause devant le tribunal criminel qui jugera sans l'assistance du jury ».**

**L'article 113 C.I.C. stipule : « Les délits sont connexes soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes même en différents temps et divers lieux, mais par suite d'un concert formé entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.**

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur Innervé Jean Philippe, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit Jardin, (l'Estère) actuellement détenu au Pénitencier des Gonaïves, ayant pour avocat Me Lavoisier R.Lamothe, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile en son cabinet, 55, rue des Miracles, en cette ville. Contre un jugement du tribunal criminel des Gonaïves siégeant avec l'assistance du jury rendu, le 6 septembre 1988, entre lui et, d'une part le Ministère public près le tribunal criminel susdit et, d'autre part, les nommés Jean Claude Dorémi, Mérandieu Petit, Mme Joseph Petit Dor, Mme Emmanuel Fédé et consorts, partie civile.

Ouï, à l'audience publique du 17 janvier de cette année, Monsieur le président Gilbert Austin en son rapport, puis, en l'absence des parties de la barre, Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des ses conclusions.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du pourvoyant, les pièces de l'information , les textes de loi invoqués et les susdites conclusions du Ministère public.

Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au voeu de la loi.

Attendu que par ordonnance du juge d'instruction en date 14 juin 1988 les nommés Innervé Jean Philippe, Dieurevert Féné, Rogès Dormévil et Malouque Raymond ont été renvoyés au tribunal criminel sous l'accusation d'avoir, le premier, avec l'aide et l'assistance des trois autres, dans un premier temps, donné la mort à Duchène St Hillien, ensuite le 29 octobre 1988, fait le même sort à Saint Jean Sylvestre et incendié soixante dix neuf (79) maisons habitées, et enfin, blessé par balles Jean-Claude Dorémi, qui a du être amputé de la jambe droite et Mirandieu Petit qui reçut deux projectiles au ventre.

Attendu que la Cour d'assises des Gonaïves, statuant sur la procédure, a condamné Innervé Jean Philippe sur déclaration affirmative du jury à une année d'emprisonnement et à trente mille (30.000) dollars de dommages- intérêts au profit de la partie civile, les autres coaccusés ayant été reconnus non coupables par les juges populaires.

Sur le premier moyen du pourvoi pris de violation de l'art. 3 de la loi du 29 mars 1928 abrogeant l'art. 313 du C.I.C en ce que les infractions reprochées à l'accusé ne pouvaient être soumises et jugées, comme elles l'ont été, par le tribunal criminel siégeant avec assistance de jury.

Attendu qu'aux termes de l'art.3 de la loi du 29 mars 1928, « dans les cas de connexité prévus en l'art. 113 C.I.C. aussi bien que dans les cas où les infractions auraient été commises par le même individu, si l'une d'entre elles est qualifiée crime, le juge d'instructions statuant sur le

tout par une seule décision renverra la cause devant le tribunal criminel qui jugera sans l'assistance du jury ».

Que l'art. 113 C.I.C. stipule « les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par suite d'un concert formé entre elles ; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ».

Attendu que des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et exposés dans l'acte d'accusation, il résulte que Innervé Jean Philippe et ses cohéritiers étaient, le 26 octobre 1988, réintégrés en vertu d'une décision de justice, sur une pièces de vingt carreaux (20) de terre de l'habitation « Hatte Joux » à l'endroit appelé « Parc Choual » ; Que revenus le lendemain sur les lieux, ils furent assaillis par un groupe de leurs colitigants qui provoquèrent la mort de deux des leurs, Luchner Noël et Mérité François ; qu'à titre de représailles, Innervé se mit à la tête d'une bande où figuraient ses trois coaccusés et se porta en direction de « Parc Choual » ; Que chemin faisant il abattit le nommé Saint Jean Sylvestre pour ensuite livrer aux flammes la localité de « Parc Choual » dont soixante dix neuf (79) maisons ont été consumées après avoir été préalablement pillées.

Que quelques jours plus tard, toujours à la tête de sa bande, il récidiva en faisant feu sur Jean Claude Dorémi qui fut atteint à la jambe droite dont il dut être amputé et sur Merandieu Petit qui reçut deux balles au ventre.

Attendu que ces infractions, meurtre, incendie de maisons habitées, pillage et blessures graves sont qualifiées crimes et délit par le Code Pénal en ses art. 240, 356, 361 et 254 ;

Qu'en raison des circonstances de leur perpétration, telles que plus haut rapportées, elles constituent des délits connexes, selon les prévisions des arts. 113 C.I.C. et 3 de la loi du 29 mars 1928 ci-dessus transcrites.

Que dès lors elles ne pouvaient être jugées que par le tribunal criminel sans assistance de jury.

Qu'ainsi la Cour d'Assises des Gonaïves était incompétente pour en connaître. Elle mérite donc le reproche que lui adresse le moyen, pourquoi son jugement sera annulé.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, annule le jugement attaqué et pour voir statuer ce que de droit, renvoie la cause et les parties par devant le tribunal de première instance de Saint Marc, siégeant en ses attributions criminelles sans l'assistance du jury.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Georges Henry, Euvrard Guillaume, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Félix, greffier du siège.

**Mimose Jeanty et Consorts Vs Ministère Public**

**5 juin 1990**

**Sommaire**

**Infraction – Recherche d'intention criminelle – Obligation imposée au juge.-**

**Recherche de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable s'impose au juge dans l'appréciation de tout délit. C'est un principe d'ordre général qui gouverne tout le droit pénal. Ainsi manque de base légale un jugement qui s'est borné à une simple constatation du fait matériel sans en apprécier la moralité, c'est-à-dire, la volonté qui, ayant déterminé l'acte, sert à lui imprimer son caractère délictueux.**

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la dame Mimose Jeanty et des sieurs Robert Chatelain, Théophile Delva, Jean Claude Jean, Maxo Zétrenne et Wilfrid Bruno tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, dûment identifiés pour le présent exercice et actuellement détenus au Pénitencier National, ayant pour avocats Mes Lionel Dominique, Chassagne St Louis, Mireille Zamor Pluviose, Sibylle Théard Mevs, Pierre Delva, Antoine Lacroix, Osner Févry, Louis Gary Lissade, Ramon Guillaume et Guy Michel Pradieu ,dûment identifiés, patentés et imposés pour l'exercice en cours, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince ;

Contre un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le tribunal criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance du jury, déclarant les susdits accusés coupables d'importation de la Cocaïne sur le territoire National et les condamnant chacun séparément à 5 ans de détention et à 500.000 gourdes d'amende.

Ouï, à l'audience publique du 27 mars 1990, Monsieur le juge Gabriel H. Volcy en la lecture de son rapport, puis tour à tour, Mes Lionel Dominique et Guy Michel Pradieu, en leurs observations pour les demandeurs ;

Ouï, également Monsieur le Substitut Luc S. Fougère en la lecture du réquisitoire de son collègue Menan Pierre Louis ;

Vu l'acte déclaratif du pourvoi, une expédition du jugement attaqué ensemble son exploit de signification

Vu les requêtes des demandeurs avec les pièces à l'appui ;

Vu diverses autres pièces, notamment le procès-verbal dressé le 21 juillet 1989 par le juge de paix de Jérémie ;

Vu le réquisitoire du Ministère public et les textes de lois invoqués.

Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, selon le voeu de la loi.

Attendu que le tribunal criminel de Port-au-Prince, saisi de la connaissance de cette affaire, rendit le 10 novembre 1989 un jugement condamnant les accusés à la détention et à l'amende et ce, pour avoir importé la cocaïne sur le territoire National.

Attendu que contre cette décision les prévenus ont exercé un pourvoi en proposant pour la faire casser et annuler plusieurs moyens du fond.

Attendu que par un avant dire droit rendu sur plumitif le 24 avril 1990, la Cour de céans appointa le ministère public à compléter son réquisitoire dans lequel l'un des moyens proposé par les pourvoyants n'a pas été examiné ;

Attendu qu'à l'audience publique du 8 mai de l'année en cours, le Ministère public a donné lecture du complément de son réquisitoire conformément au dispositif de l'avant dire droit susdit ; En conséquence, il s'agit de statuer par arrêt définitif sur le recours exercé par les pourvoyants.

Sur le sixième moyen pris d'absence de l'élément moral de l'infraction pour défaut d'intention criminelle chez les accusés ;

Attendu que la recherche de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable s'impose au juge dans l'appréciation de tout délit ; Que c'est un principe d'ordre général qui gouverne tout le droit pénal ;

Attendu que, contrairement au principe posé le jugement du 10 novembre 1989 s'est borné à une simple constatation du fait matériel sans en apprécier la moralité, c'est-à-dire la volonté qui, ayant déterminé l'acte, sert à lui imprimer son caractère délictieux ou non. En quoi, le jugement querellé manque de base légale et sera, de ce fait, cassé et annulé ;

Par ces motifs, la Cour, le Ministère public entendu, casse et annule le jugement attaqué ; **Ordonne la remise des amendes déposées ; Et statuant au fond en vertu de l'art. 118 de la loi organique** :

Attendu que par ordonnance en date du 25 septembre 1989 les prévenus Mimose Jeanty, Robert Chatelain, Théophile Delva, Jean Claude Jean, Maxo Zétrenne et Wilfrid Bruno ont été renvoyés par devant la juridiction répressive sous l'inculpation de trafic illicite de stupéfiants, crime prévu et puni par le décret du 18 décembre 1975 et la loi modificative du 7 juin 1982.

Attendu que la preuve matérielle du fait incriminé est légalement établie par le procès verbal de constat du juge de paix de Jérémie où sont relatés la saisie des 13 sacs de cocaïne et les autres corps de délit qui ont servi à la perpétration du crime tels que la voiture fond de couleur blanche au no. I9262, des équipements : képis et chemises de police, ceinture et étuis de pistolets ou de revolver et des valeurs en espèces trouvées entre les mains de Mimose Jeanty et de Jean Claude Jean un revolver torus calibre 38 au no. 1494404 entre les mains du soldat Saintile Rubin, un fusil de calibre 22 marque illisible au no. 27342886 dans une jeep cherokee pilotée par Jean Claude Jean ;

Attendu qu'au procès verbal du juge de paix de Jérémie se trouvent également relatés le nom des trafiquants, leur nombre et leur arrestation sur les lieux.

Attendu que des ces faits ainsi constatés, il ressort que les inculpés ont agi avec connaissance et volonté et dans un esprit de lucre ; Que leur intention criminelle est éloquente par la tentative de corruption du soldat Emile Ortiz proposé à la surveillance du terrain d'atterrissage de Jérémie et dont le rapport au Service des Narcotiques a permis de suivre et d'appréhender les trafiquants.

Qu'ainsi tous les éléments constitutifs du crime se trouvent réunis en l'espèce et les inculpés reconnus coupables tombent sous l'application de la loi régissant la matière.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du Ministère public. Dit et déclare que Mimose Jeanty, Robert Chatelain, Théophile Delva, Jean Claude Jean, Maxo Zétrenne et Wilfrid Bruno sont coupables du crime de trafic illicite de stupéfiants qui leur et reproché. En conséquence, vu les articles 54 de la loi du 7 juin 1982 - 35 du Code Pénal dont lecture a été donnée à haute voix par la Cour et qui sont ainsi libellés : art. 54 du 7 juin 1982 ; Tout individu reconnu coupable du trafic illicite de stupéfiants , soit comme auteur, soit comme complice est condamné a une peine de quinze ans de détention et à une amende de deux cent cinquante mille gourdes au moins (Gdes 250.000) à deux millions de gourdes au plus, (2.000.000). Art. 36 du Code Pénal : L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Condamne les accusés Mimose Jeanty, Robert Chatelain, Théophile Delva, Jean Claude Jean, Maxo Zétrenne et Wilfrid Bruno Chacun séparément à trois années de

détention et à 250.000 gourdes d'amende ; leur accorde le bénéfice de la loi Lespinasse sur la prison préventive. Les condamne en outre aux frais et dépens envers l'Etat, liquidés à la somme de..., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Michel Célestin, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Luc S. Fougère, et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

**Jerusalem Art Galery Vs Firt National Bank Of Boston**

**5 juillet 1990**

**Sommaire**

**Exploit introductif d'instance – Copies de pièces – Signification – Litispendance – Connexité.**

**L'article 659 modifié du Code de Commerce dispose que l'exploit introductif d'instance comportera en tête copie de l'obligation s'il y en a une ; cet article qui n'est assorti d'aucune sanction trouve son complément dans l'article 68 C.P.C., de portée générale, à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe ; la sanction, ce n'est ni la nullité, ni l'irrecevabilité de l'action, mais le refus de la taxe.**

**Selon l'article 101 C.P.C., le renvoi pourra être demandé et ordonné s'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante à un autre tribunal.**

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la Jérusalem Art Galery, établie à Port-au-Prince, représentée par son Directeur Abourich Kalil, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 315-91-210, ayant pour avocats Mes François E. Nérette et Emmanuel Nérette, identifié, patenté, imposé aux nos. 302-00-403-AO431-14487-301-97-867-AO4370-14486, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue de la Réunion, no. 36 ;

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince en ses attributions commerciales rendu entre elle et la Firt National Bank Of Boston, Succursale de Port-au-Prince, Société de Banque ayant son siège social à Boston, Mass, et un établissement à Port-au-Prince, dûment autorisé à fonctionner en Haïti, représenté par Monsieur Guy Cuvilly, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nif 301-03-734, ladite Banque identifiée, patentée et imposée aux nos. Nif 000-0025-3, 407, 13589, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince au no. 25 de la Place des Héros de l'Indépendance - Etage clinique Rigaud / Pharmacie du Champ de Mars Mes Dantès P. Colimon, Jehan D. Colimon, Elisabeth Colimon Woolley, Patrick Woolley et Lesly Alerte respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nif :304-68-814, 0016528, 1000134 ; Nif : 111-51-15, Nif : 302-82-638, 9088-C ; Nif : 302-82-481, 9089-C ; Nif : 309-53-067 ;

Ouï, en reproduction, à l'audience publique du 13 février 1990, le juge Emile Bastien en la lecture de son rapport, et, les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut Luc S. Fougère, en la lecture des conclusions de Me Jean D. Kalim, Commissaire du Gouvernement près de cette Cour ;

Vu 1o) la déclaration de pourvoi du 24 mai 1988 ; 2o) la copie signifiée de l'arrêt et l'exploit de signification, 3o) le récépissé d'amende de 25 gdes au no. 4171-R ; 4o) la requête en défense et les autres pièces des parties ;

Vu également, le rapport ci-dessus visé, les conclusions susdites du Ministère public, et les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que pour avoir paiement de quatre billets à ordre au montant respectif de quatre mille deux cent soixante francs suisses totalisant la somme de dix sept mille trente huit francs suisses soixante, soit celle de sept mille neuf cent vingt quatre dollars soixante cinq ou trente neuf mille six cent vingt trois gdes vingt cinq souscrite en sa faveur, la First National Bank Of Boston assigna devant la juridiction consulaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince la Jérusalem Art Gallery représentée par son président, le sieur Abourick Kalil ;

Qu'il en sortit à la date du 18 juin 1985 un jugement de défaut condamnant la défenderesse à payer sans terme ni délai lesdits billets à ordre avec les intérêts de droit, honoraires d'avocat, frais et dépens, exécution provisoire sans caution et contrainte par corps ;

Que le jugement du 18 juin 1985, maintenu sur opposition, a été confirmé en appel ; Qu'un pourvoi appuyé de trois moyens combattus par le défendeur a déféré à la censure de la Cour de Cassation l'arrêt du 10 avril 1988 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince ;

Premier moyen : Violation du droit de la défense, violation, fausse application de l'art. 68 C.P.C. Excès de pouvoir : en ce que la Cour d'appel n'a pas admis la fin de non recevoir tirée du défaut de signification des copies en tête de l'exploit introductif d'instance, selon les prévisions des art. 659 et 680 du Code de Commerce ;

Attendu que l'art. 659 modifié du Code de commerce dispose que l'exploit introductif d'instance comportera en tête copie de l'obligation s'il y en a une ; que cet article qui n'est assorti d'aucune sanction trouve son complément dans l'art. 68 C.P.C. de portée générale qui prévoit qu'il sera donné copie en tête de l'exploit ... Qu'à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe ; Que la sanction, ce n'est ni la nullité, ni l'irrecevabilité de l'action, mais le refus de la taxe ; Que ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté ;

Deuxième moyen : Violation et fausse interprétation de l'art. 101 C.P.C. et 282 du même Code, en ce que la Cour d'appel a rejeté l'exception de renvoi pour cause de litispendance et de connexité. Il y a, poursuit la pourvoyante deux affaires pendantes entre les mêmes parties à propos du recouvrement d'une même créance, le montant des quatre bons à ordre : la 1ère du tribunal de 1ère instance, en ses attributions civiles, l'autre au tribunal commercial. Cette double instance entre les mêmes parties pour le même objet, soutient-elle, devant deux tribunaux différents, exige le renvoi par devant le tribunal premier saisi ;

Attendu que, selon l'art. 101 C.P.C. le renvoi pourra être demandé et ordonné s'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal ;

Attendu que, dans l'espèce, a été portée devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le 22 décembre 1983, en ses attributions civiles, une demande, de validité de saisie conservatoire pratiquée par la First National Bank Of Boston sur la Jérusalem Art Gallery en garantie de somme due, saisie qui sera, le cas échéant, convertie en saisie exécution pour assurer paiement des valeurs qui seront adjugées au saisissant ; que le 28 décembre suivant la Jérusalem Art Gallery a été assignée au tribunal consulaire de Port-au-Prince, au paiement des quatre billets à ordre ;

Que les deux assignations diffèrent par leur objet et leurs fins ; que la première, une instance civile, tend à valider la saisie conservatoire qui a été régulièrement portée par devant le tribunal de 1ère instance, seul compétent pour en connaître, à l'exclusion de tous autres, la seconde réclame la condamnation de la débitrice ; Qu'il ressort des faits et du principe exposés que les deux actions n'ont ni le même objet ni les mêmes fins et que par conséquent c'est conformément à la loi que les premiers juges ont rejeté l'exception de litispendance ;

Troisième moyen : Violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 150 de C. de Com. La pourvoyante reproche à l'arrêt entrepris de ne pas lui accorder le couponnement ou la faculté de se libérer par des termes mensuels de 250$, invoquant un accord verbal des parties du fait de deux versements partiels de 897184 et 102$16 opérés par chèque et de leur acceptation sans réserve par la Banque de Boston constatée par une petite carte ;

Attendu que la carte au nom de Forster Will St Gall, tiers au procès, n'émane d'aucune des parties litigantes ; qu'elle ne peut faire preuve des versements allégués ; Que ce moyen manque en fait, n'étant soutenu par aucune pièce verbale, d'où son rejet, et aussi, celui du pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi ; Ordonne la confiscation de l'amende ; Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à ....., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Georges Henry, Emile Bastien, Alphonse Piard, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Myrbel Jean Baptiste, et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

**Sanicite Jean Vs Ministère Public**

**13 juillet 1990**

**Sommaire**

**Procès-verbal d'audience – Caractère indispensable – Inexistence – Sanction.**

**Aux termes de l'article 304 C.I.C., « le greffier dressera un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.**

**Le Procès-verbal sera signé, dans les vingt quatre heures du prononcé du jugement, par le doyen ainsi que par le greffier. Le défaut de procès-verbal en cas de condamnation, entrainera la nullité du jugement, sans préjudice d'une amende de cent gourdes au plus contre le greffier.**

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi d sieur Sanicite Jean, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, actuellement détenu au Pénitencier National, ayant pour avocats Mes Martial L. Célestin, Vilver Célestin, Colette Legros Montagner et Dilia Lemaire Lhérisson, de ce barreau, dûment identifiés, patentés et imposés sur le revenu professionnel, avec élection de domicile en leur cabinet 9, rue Capois.

Contre un jugement du tribunal criminel de Hinche siégeant avec l'assistance du jury rendu le 18 juillet 1989 le condamnant pour meurtre, sur les poursuites du Commissaire du Gouvernement près ledit tribunal agissant pour la vindicte publique, d'une part, et d'autre part, de la veuve Louis Jacques Cédé, partie Civile ;

Ouï, à l'audience publique du 21 mars de cette année, Monsieur le président Gilbert Austin, en son rapport, puis, en l'absence des parties de la barre, Monsieur le Substitut Menan Pierre-Louis en la lecture de son réquisitoire, tendant à la cassation du jugement ;

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les pièces du dossier du condamné et celles produites par le Commissaire du gouvernement de Hinche, les textes de loi invoqués et les susdites conclusions du Ministère public.

Et, après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que, traduit à la Cour d'assises de Hinche sous l'accusation de meurtre sur la personne de Louis-Jacques Cédé, Sanicite Jean, reconnu coupable par le jury, avec circonstances atténuantes, est condamné le 18 juillet 1989, à quatre ans et dix mois d'emprisonnement et à dix mille gourdes de dommages-intérêts en faveur de la veuve du défunt.

Attendu que pour faire annuler ce jugement, le condamné excipe de sept moyens basés sur l'inobservance des formalités prescrites par le loi ;

Sur le moyen d'office soulevé par le Ministère public et pris de la violation de l'art. 304 C.I.C. ;

**Attendu qu'aux termes de cet article, « le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées... »**

**« Le procès-verbal sera signé, dans les vingt quatre heures de la prononciation du jugement, par le Doyen ainsi que par le greffier. Le défaut de procès-verbal, en cas de condamnation, entraînera la nullité du jugement, sans préjudice d'une amende de cent gourdes, au plus, contre le greffier » ;**

Attendu qu'il se constate, comme le signale le Ministère public, que le procès-verbal de la séance ne figure pas au dossier de la cause ;

Attendu que le jugement qui pourrait en tenir lieu, pour avoir relaté certaines formalités d'usage en la matière, est néanmoins muet sur celles relatives au tirage au sort des jurés, sur la prestation de serment de ces derniers, sur les termes en lesquels les témoins entendus au cours des débats ont juré avant de faire leur déposition, toutes prescriptions qui sont considérées comme essentielles à la validité du jugement de condamnation ;

Qu'ainsi l'absence de ce procès-verbal entraînera la sanction prévue au susdit article.

Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère public, annule le jugement du tribunal criminel de Hinche rendu le 18 juillet 1989 contre Sanicite Jean, renvoie la cause devant le même tribunal où l'accusé sera soumis à un nouveau jugement auquel ne pourra siéger aucun des jurés de la composition précédente (art. 337 C.IC.) et condamna le greffier Paul Jean à cent gourdes d'amende.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Georges Henry, Euvrard Guillaume, Michel Célestin, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du  treize juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Luc S. Fougère,  et avec l'assistance de Jean Robert Delice, greffier du siège.